

통 보

1. 제 목 : 담보채권 인수시 매입대금 산정 적정성 점검 필요
2. 소관부점 : 채권인수처
3. 내 용 :

가. 업무개요

채권인수처는 금융회사 등이 보유하고 있는 담보채권을 인수하는 경우 담보채권의 매입대금은 미리 선정한 회계법인에서 담보물건의 예상 낙찰가액에 대해 공사가 미리 정한 현가할인율로 현재가치를 할인하는 등 현금흐름할인법(DCF)으로 평가하여 산정하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

회계법인은 [수식 1]과 같이 비용과 선순위채권을 공제한 예상낙찰가액에 대해 할인기간만큼 현가할인율로 할인하여 담보채권의 매입대금을 산정하고 있다.

[수식 1] 담보채권 매입대금 산정 방법

$$\text{매입대금} = (\text{예상낙찰가액} - \text{예상경매비용} - \text{총선순위채권액}) \div (1 + \text{현가할인율})^{(\text{할인기간})}$$

따라서 담보채권 매입대금 산정 방법에서 예상낙찰가액, 할인기간, 현가할인율 등 변수에 대해서는 매입대금 산정 시점의 시장 상황 등을 반영하여 담보채권 매입대금이 적정하게 산정되도록 하여야 한다

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 20XX년부터 20XX년 X월까지 약 X년 X개월 동안 채권인수처에서 금융회사 등으로부터 일반확정가 및 잔여이익배분확정가 방식으로 인수한 X,XXX차주, X조 XXX억 원의 담보채권에 대한 매입대금 산정의 적정성을 표본 점검한 결과

20XX. X. XX. □□□□□□□□으로부터 인수한 담보채권 XX차주의 경우 회계법인이 산정한 전체 매입대금은 XX.X억 원으로, 회계법인에서 매입대금 산정시 예상낙찰가액은 법원 감정평가액 또는 공신력 있는 시장가격 조사기관에서 제공하는 자료 등 객관적인 자료를 사용하였다.

그러나 할인기간은 20XX년부터 20XX년까지 산정 방식에 대한 검증 없이 회계법인이 제시한 할인기간을 그대로 적용한 후 2020년 3월에서야 2019년 자료를 활용하여 할인기간 산정방식의 적정성을 점검¹⁾하였고,

현가할인율의 경우에는 20XX년 제X차 공사 이사회(20XX. X. XX.)에서 현가할인율 현실화를 위해 당시 사용하던 현가할인율을 검증하여 시장 상황에 맞도록 수정한 이후 감사일 현재까지 현가할인율이 최근 시장 상황에 부합하는지 검증하지 않은 채 동일한 할인율을 사용하는 등

20XX년부터 20XX년 X월까지 담보채권 X,XXX차주, XX,XXX억 원을 인수하는 동안 할인기간 산정방식에 대한 주기적인 검증을 하지 않고 있었고, 현가할인율은 20XX년부터 감사일 현재까지 X년 이상 동일한 할인율을 사용하고 있다.

1) 할인기간은 양도자산확정일로부터 배당기일까지의 기간을 평균 XX개월로 가정하고 경매 진행 상황이나 유찰 및 회생 등 물건별 지연원인에 따라 할인기간을 가감하여 산정하는데, 채권인수처는 20XX년 X년 간 전국 경매 통계자료(지지옥션)를 통해 지역별·용도별 실제 경매기간 자료(아파트, 주택, 상가, 공장의 26,665개 데이터)를 활용하여 회계법인에서 사용하는 할인기간 산정방식의 적정성에 대해 검증하였음

특히, 채권인수처에서 현재 사용 중인 현가할인율은 [표 20]과 같이 20XX년말 기준 ‘공사채 AAA(3년) 등급의 채권수익률’ 및 ‘CD XX일물 금리’ 등 보고 당시의 주요 시장지표를 반영하여 산정²⁾하였는데

[표 20] 2015년 제3차 이사회에 보고한 현가할인율 산정 내역

“기재생략”	
--------	--

[그림 3]과 같이 ‘공사채 AAA(3년) 등급의 채권수익률’은 20XX년말 X.XXX%에서 2020년 3월말 기준 X.XXX%로 X.XXX%p 하락하였고, ‘CD 91일물 금리’는 2014년말 X.XX%에서 2020년 3월말 기준 X.XX%로 X.XX%p 하락하는 등 시장 상황이 크게 변동³⁾하였는데도 주기적으로 현가할인율 적정성 등을 검증하지 않고 20XX년말 기준으로 산정한 현가할인율을 그대로 사용하고 있어

시장상황 변동에 취약한 상태이므로 주기적으로 점검하여 인수시점 별로 현가할인율이 시장상황을 반영하도록 산정하거나 현가할인율 산정방식 자체를 변경하는 등의 조치를 취할 필요가 있다.

2) 20XX년 이사회에 대한 현가할인율 산정 내역을 보고한 것은 할인율 현실화를 통한 공정 매입 가격 산정으로 부실채권 시장 과열에 따른 공사 인수실적 감소를 해결하여 금융회사의 공사매각 유인 효과 제고와 인수실적 증대로 적정 업무량을 확보하기 위한 목적이었음

3) 'XX년말 공사채 AAA(3년물)등급 채권수익률 X.XX%'를 반영하여 현가할인율을 X%를 적용하면 'XX년 X월부터 X월까지 인수한 담보채권의 경우 매입대금은 XXX.X억 원에서 XXX.X억 원으로 매입대금이 X.X억 원 증가함

[그림 3] 공사채 수익률 및 CD금리 추이 ('14.12.31.~'20.3.31.)

“기재생략”

[소관부점 의견] 채권인수처는 감사결과에 동의하면서 할인기간 및 현가할인율을 시장 상황에 맞는지 주기적으로 점검하는 방안을 마련 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

채권인수처장은 담보채권 인수시 적정 매입대금 산정을 위해 현재 적용하는 할인기간과 현가할인율이 시장상황에 맞게 주기적으로 점검할 수 있는 방안을 마련하기 바랍니다. (통보)